

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2821/2533

นายปรีชา พึ่งหิรัญ

โจทก์

นางสาวมณฑนา ทิพย์สวัสดิ์

ผู้ร้อง

นางประทีน นครจันทร์ กับพวก

จำเลย

นางสาวมณฑนา ทิพย์สวัสดิ์ ผู้ร้องขัด

ทรัพย์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วไม่ค้าน (อันดับ 75แผ่นที่ 2)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน น.ส.3 ก เลขที่ 212 หมู่ที่ 4 ตำบลตาซัด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ 2 งาน 98 ตารางวา บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น เลขที่ 104 หมู่ที่ 5 ตำบลตาซัด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 หลัง โดยอ้างว่าเป็นของจำเลยที่ 4 เพื่อนำมาขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์ ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า บ้านดังกล่าวเป็นของผู้ร้อง มิใช่ของจำเลยที่ 4 ขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 71,70)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ

วิเคราะห์แล้ว ให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ

(อากาศ บำรุงชีพ-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ